

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 857/2530 นายวันชัย กาญจนโอฬารศิริ
นายบุญลือ ศรีหทัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 22

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ความผิดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อธนาคารที่ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คมิได้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบุรีศาลจังหวัดชัยบุรีจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้แม้จำเลยจะออกเช็คให้โจทก์ในเขตอำเภอชัยบุรี สถานที่ดังกล่าวก็หาใช่สถานที่เกิดเหตุคดีนี้ไม่.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลจังหวัดชัยบุรีไต่สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา
จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดชัยบุรี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลจังหวัดชัยบุรีพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22บัญญัติไว้ความว่า เมื่อความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใด ให้ชำระที่ศาลนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น ความผิดเกิดขึ้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค สถานที่ตั้งของธนาคารที่ปฏิเสธการจ่ายเงินจึงเป็นสถานที่ที่ความผิดเกิดขึ้น เมื่อคดีได้ความตามฟ้องและตามทางพิจารณาชั้นใต้สวนมูลฟ้องคดีนี้ว่า ธนาคารที่ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คคดีนี้ได้แก่ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาดอนเมือง ซึ่งมีได้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบุรี ศาลจังหวัดชัยบุรีจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองซื้อต้นสนจากโจทก์ที่ตำบลบึงบาสาม อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี และออกเช็คให้โจทก์ที่ตำบลรังสิต อำเภอชัยบุรีจังหวัดปทุมธานี ถือได้ว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุอันตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบุรีนั้น เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวหาใช่สถานที่เกิดเหตุคดีนี้ไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว'

พิพากษายืน.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรา 22 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้คำว่า "ความผิดเกิด" ความผิดเกิดได้ก็แต่การกระทำหรืองดเว้นการกระทำ คำว่าความผิดเกิดไม่ได้หมายความว่าความถึงเฉพาะจุดสุดท้ายอันเป็นขณะที่การกระทำร่วมกันครบองค์เป็นความผิดเท่านั้น แต่ที่จริงความผิดเกิดเรื่องย ่ มาตั้งแต่แรกที่มีการลงมือ ดังนั้นความผิดที่มีการกระทำเป็นส่วน ่ แต่ละส่วนเกิดในที่ต่างแห่งกัน ย่อมเป็นความผิดที่มีที่ที่เกิดเหตุหลายแห่งได้ไม่ใช่เพียงแห่งที่การกระทำทั้งหมดรวมกันเป็นความผิดขึ้นเท่านั้นในความผิดฐานออกเช็คโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค องค์ประกอบความผิดที่ว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค แม้เป็นเงื่อนไขที่เกิดความผิดขึ้นก็จริง แต่ก็ เป็นพฤติการณ์ที่เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังเป็นพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่การกระทำของผู้ออกเช็ค การกระทำของผู้ออกเช็คคือการสั่งจ่ายเช็คการออกเช็คหรือสั่งจ่ายเช็คจึงเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้ ดังนั้นความผิดย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ออกเช็ค ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นเพียงจุดสุดท้ายที่การกระทำร่วมกันครบองค์เป็นความผิดเท่านั้นสถานที่ออกเช็คซึ่งเป็นที่ยุ่เริ่มต้นการกระทำจึงย่อมเป็นที่เกิดเหตุด้วย มิฉะนั้นพนักงานสอบสวนในท้องที่ ่ ออกเช็คก็คงจะไม่มีอำนาจสอบสวนซึ่งเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1010/2508 วินิจฉัยว่า"จำเลยออกเช็คเป็นการชำระหนี้ค่าของที่ซื้อจากผู้เสียหาย ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยจำเลยไม่มีเงินในบัญชีพอจ่าย จำเลยออกเช็คขณะที่โรงงานของผู้เสียหาย ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา เพราะซื้อขายกันที่นั่น แต่ผู้เสียหายต้องไปเบิกเงินที่ธนาคารที่
อำเภอหาดใหญ่ความผิดของจำเลยเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน พนักงานสอบสวน
อำเภอเมืองสงขลา มีอำนาจสอบสวน" ดังนั้น ศาลในเขตที่ออกเช็คก็น่าจะมีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ด้วย เพราะถือว่าความผิดได้เกิดในเขตอำนาจเขตอำนาจศาล
กับเขตอำนาจสอบสวนในเรื่องนี้จึงไม่น่าจะต่างกัน แม้ในเรื่องอำนาจศาลตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึง
ความผิดเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ของเรื่องอำนาจสอบสวนก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณามาตรา 19 นี้โดยถ่องแท้แล้ว จะเห็นได้ว่ามาตราดังกล่าวมุ่งกล่าวถึง
ในแง่ที่ว่าพนักงานสอบสวนท้องที่ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนกันแน่เท่านั้น
ไม่ใช่มุ่งให้พนักงานสอบสวนมีเขตอำนาจสอบสวนแตกต่างกับเขตอำนาจพิจารณา
ของศาล คือมีอำนาจสอบสวนความผิดที่มีการกระทำเกี่ยวเนื่องกับความผิดที่เกิดขึ้น
ในเขตอำนาจได้ด้วย ดังนั้นหากความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องหลายเขตศาล ศาลใน
เขตหนึ่งเขตใดที่เกี่ยวข้องย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ด้วย แล้วแต่ว่าผู้เสีย
หายจะฟ้องที่ศาลใด อย่างไรก็ดีเมื่อมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เช่นในคดีนี้ และ
ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1222/2519 ซึ่งวินิจฉัยว่า "เขตอำนาจศาลนั้นแตกต่างกับ
เขตอำนาจสอบสวน เพราะพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนความผิดที่มีการกระทำ
เกี่ยวเนื่องกับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจด้วย" แล้วเช่นนี้ก็คงจะต้องถือตาม
ต่อไป. ทอธารเหลือองเรื่องรอง.